

החלטת מיסוי 112/06

תחום החלטת המיסוי: מיסוי בינלאומי

הנושא: אי חיוב במס של פיצויים המשולמים על ידי ממשלה זרה - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. אביו של המבקש היה עובד בכיר בממשלה של מדינה זרה (להלן: "הממשלה").
2. במסגרת מהפכה שהתרחשה במדינה, נכלא האב ולאחר מכן נעלמו עקבותיו.
3. הממשלה נוהגת לפצות את משפחות הנעדרים מכוח הדין הפנימי במדינה.
4. המבקש קיבל מהממשלה פיצוי כאמור. הפיצוי פטור ממס במדינה הזרה.

פרטי הבקשה:

המבקש ביקש לפטור את הפיצוי שהתקבל ממס בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הפיצויים יסווגו כסכום הוני שהתקבל כ"פיצויים כוללים על מוות או חבלה", ולכן יהוו תקבול פטור ממס לפי סעיף 9(7) לפקודה.
2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות, כגון: דרישה להגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה.